

א) [ע"י תוס' ע"ז ו. ד"ה והשתא], ב) ב"ק ד: קרב. [תוס' ספי"ה], ג) [שבת ל' וס"ג], ד) ב"ק ד: (ט) ג"ז שט סנהדרין פה. יצמות כב: [לעיל מח: ז"צ ד. מוסח ח:], ה) ג"ז שט חגיגה כו., ו) [יצמות אמת דרב פסא ובחגיגה אמת דרב ובסנהדרין ובב"ק אמת דלדאמר רב פנחס בשעשה], ז) [ב"ק ד: (ט) יצמות לח: וש"נ], ח) [למקמ עה:], ט) [לפנינו אמת רבא], י) פי' וע"י רבית בלא לידו. רש"י, יא) [ז"ל דהכי].

הגהות הב"ח

א) גבי כי הרי דניתי בדרך ור' יוחנן: (ג) שם א"ע חייבין להחזיר אינהו הוא דאין חייבין להחזיר הא אבהון חייב להחזיר: (א) שם ומאי ניהו: (ד) שם כגובי דמי הא כ"ל ואת ר' נחמק:

גליון הש"ס

גמ' א"ל רבינא לרב אשי. עיין לקמן סו ע"א תוס' ד"ה פירי ודף סד ע"ב תוס' ד"ה ולא ודף קד ע"ב ברש"י ד"ה מאי קאמר:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה תנאי. כפי ריבוי סו"י. נ"ב וז"ל נ"י אצל הרשב"א כתב תמוס' (ועמ"ש רבינו צ"ח ס"י קס"א ס"ק י'):

והי **אחיד עמך**. רישיה דקרא ברבית קאי אל תקח מאתו וגו': **אם ישמו שניהם ימוסו**. כלמא שאין מספיק לשניהם: **ואם ישפה האחד מגיע לישוב**. וימצא מים: **עמך**. חייך קודמין: **אינהו הוא דאין חייבין להחזיר**. כדמלכא **י** רבה

והי אחיד עמך לדידיה הוא דלאהריה רחמנא אהדר ליה דניתי בהדך דסיפיה דקרא ארישיה קאי אל תקח ואם לקחת החזר אצל לבדיה לא אזהר: **בדין הוא כו'**. כרבי יוחנן דהאי וחי אחיד לכדד"ע: **המסוים**. שניכר שהוא **י** גזל ואביהם זכר זה לקלון: **דר'** פנחס בסוף חומרי בקדוש (תנייגה דף כו.): **גולגלין קריס** **לכו**. בתמיה: **פוטרין אם המלוה ואם הערב**. מן כל תעשה ומלקות: **מפני שיש בן כן קום עשה**. והיה ליה

הניתק לעשה: **קומו אפדורו**. כדאמרין אל תקח ואם לקחת החזר וחי אחיד: **לאו בני אפדורי נינהו**. וחי אחיד לכדד"ע: **לא** לעולם אימא לך אם גבה דבני הכל אינו מתוקן בחורה מן המלקות דאין כאן ניתק לעשה והאי דתני פטורין בשלא גבו דהתם לא הואי אלא שומא בעלמא ששמו עליו נשך על ידי תנאי ואמו רבי נחמיה ור' אלעזר לנימנר דלא תשימונ עליו נשך דקאמר רחמנא לאו אשומא גרידתא קפיד אלא אשומא הבא לירי גיבוי וכל כמה שלא גבו איכא קום עשה לקרועי שטרא. והשתא קפדין ואילי לפרושי שינויא מאי קסבר כו': **כגבוי דמי**. שהרי שיעבד לו קרקעומוי על הקרן ועל הרבית: **עבדו לאיסורייהו**. וקריעתו הווא השביתו ואם גבו נמי הוו מיחייבי ליה להאדורי: **לא עבד כלום**. ומאן פליג עלייהו: **לעולם לאו כגבוי דמי**. ואשומא גרידתא מחייב ליה תנא קמא: **דמן כו'**. ואי אמרת לא מחייבי עד לגבו בשלמא כולוה עבדי מעשה בגבייתו מלוה גובה מן הערב והערב מן הלוה הלוה נתן ציד המלוה ועבר בלא תשיך (דברים כג) אלא עדים מאי עבדו: אלא לאו משום שומא. הלכך מלוה וערב נמי מתחילתן חייבין משום שומא: **בדיניהם**. של אומות שלא נאסר להם רבית: **מוציאין מן הלוה למלוה**. אם אין לו משכון ע"י תנאי שצנייהם כגון רבית קלוזה: **בדיניהו**. אם גבה מחזירין לו כרי אלעזר. ולקמיה פריך ליה מאבק רבית דבדיניהם מוציאין ובדיניהו אין מחזירין: **כל שבדיניהם אין מוציאין**. מפרש לקמן: ובדיניהו אין מחזירין. את העודף ציורק שהוקירו החטים בשעת תשלומין דהא אבק רבית הוא: **אינהו בסורס פקדון אסו לידיה**. אינהו כי מגבו סאה בסאה מן הלוה למלוה לאו בתורת רבית קא מגבו ליה אלא בתורת פקדון הוא בעניניהם דהא סאה מסר לו צידו וכי אמר רב ספרא למילתיה הכי אמרה

כל שבדיניהם מוציאין בתורת רבית בלא נתייבא. מלוה מעות על הכרס ואוכל את הפירות ואינו פוסק לנכות לו מן החוב כלום בשביל אכילתו ואוכל בתורת רבית: **בדיניהם מוציאין**. אם אכל

ובדיניהו

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא סב.

אי עשה תשובה מאי בעי גביה. למ"ד רבית קלוזה יולאה דדיינין פריך שפיר דהיה לו להחזיר ואפילו למאן דלומר אינה יולאה מ"מ הוה לו להחזיר משום לעו וזושת וכיון דלא חשש גס בניו אין להם לחוש לכבודו: **גזרין מאי אע"פ שגבו איבא**. וא"ת דאף על פי שגבו משום מלוה ברבית נקטי' וי"ל דא"כ גולגלין למאי תנניהו פשיטא דמחזיר להכי אינטריך ליה לשנויי גולגלין מאי ניהו מלוי ברבית:

תנאי היא. וא"ת דבהגחל (ב"ק דף נד:) משני דמחזירין ללכת ידי שמים ואמאי לא משני נמי הכא הכי והתם נמי אמאי לא משני תנאי היא דמשני הכא וי"ל דהכא קאמר אליבא דר' יוחנן ולדידיה דלומר אינה יולאה בדיינין אף ללכת ידי שמים אינו נריך להחזיר ולכך לא מצי לשנויי הכא אלא תנאי היא וסוגיא דהתם אתי כההוא תנא דלית ליה יולאה בדיינין דפריך אההיא ברמימא דסברה דמן התורה מחזירין אלא משום מעשה שהיה תקנו דאין מחזירין ופריך מהך ברמימא דהווא לאחר התקנה ותנאי דהכא נחלקין אם יולאה בדיינין מן התורה וללא [א] כפי' ריבין' דפירש לעיל למורא יתמן שיש לו להחזיר מירלאת שמים ולא להשבין על פי בית דין:

לא מאי קום עשה לקרועי שטרא. פרש"י וכולוה סבירא להו כוותיה דר' יוחנן דאי גבו אין מחזירין דמו ליכא קום עשה לאהדורי רבית ופלוגמיהו בלא גבו וקשה דמעיקרא פריך אדר' יוחנן ומשני תנאי היא ופלוגמיהו ברבי יוחנן ודחי דכולוה סבירא להו כוותיה כל שכן דלומר ליה שפיר טפי וי"ל דמעיקרא ודאי סבר דפליגי בלאו דואל תקח מאתו נשך ופליגי ברבי יוחנן ורבי אלעזר ולא לקי אלאו דאל תקח משום דניתק לעשה הוא בהשגה אבל פליגי בלאו דלא תשימונ והיכא דלא גבה עדיין הרבית דת"ק סבר מיד כשנכתב השטר נגמרה השומא והיו כאילו גבה כבר ואין עוד תקנה לתקן הלאו דלא תשימונ ור' נחמיה ורבי אלעזר סברי [ב"] סברי לאו דשומא מתלא מלי וקאי שאם יקרע השטר קודם שיגבה פטור והמקשה לא הדין יפה טעמו ופריך אי כגבוי דמי כו' ואי לאו כגבוי דמי אמאי חייב לרבנן ומשני לאו כגבוי דמי וטעמיהו דרבנן דסברי משעת כתיבה נגמרה השומא וא"ת והיכי ס"ד מעיקרא דפליגי באל תקח הא אמרנן לקמן (דף עה:) דערב אינו עובר אלא משום לא תשימונ בלבד וי"ל דהיינו כשהערב לא קבל רבית מן הלוה אבל הכא שהערב קבל רבית מן הלוה ונתנו למלוה לכך חייב גס משום אל תקח לת"ק ואם תאמר ואמאי לא דמי דכולוה סבירא להו כר' אלעזר ופליגי אי חייב על לאו היתק לעשה אי

לאו וי"ל ט) (דהכא) הלכה דפטור ועוד דבריש תמורה (דף ד:) פי' דלכ"ע פטור:

אינהו בתורת פקדון אתא ל"דידה. דלומר (לקמן דף סג:) מי קדמו

חטין באלכלאי כמו כן הייתי שומרם צבית ומוכרם ציורק:

לקח

עין משפט ונר מצוה

פו א ב ג ד מ"י פ"ד מהל' מלוה ולוה הל' ד סוג לאון קלג טו"ע י"ד ס"י קסא סעי' ו: פו ה מ"י שם הל' ג סגמ שם: יז ו מ"י שם הלכה ב וסגמ שם טו"ע שם ס"י קס סעי' א:

תורה אור השלם

1 אל תקח מאתו נשך ותרביח ויראת מאל"הדין וחי אחיד עמך:

2 ויקרא כה לו אלהים לא תקלל וקשיא בעמך לא אתא: שמות כב כד

מוסף רש"י

אין חייבין להחזירין. דכתיב והשיב את הגולה אשר גזל והני לא גזול מדי, דקמניהו בשנינו רשות, וקסבר רשות יורש כרשות לוקח דמי (ב"ק צד:), וכל דבר המסורים. דכי הניכר לרבים זו היא שגול פלוגי והנימה ליורשו (שם), בערשעה מעשה עמך. וזה לא עשה מעשה עמו ואין חייבין בכבודו (שם), ומאי ניהו מלוי רבית אע"פ שגבוי מחזירין. וז"ש לא גבו דמקריענא שטרא (שם),